CONFIDENCIAL · INSTRUMENTO INTERNO DE TRABALHO · NÃO PROTOCOLAR · sujeito à revisão e subscrição dos patronos habilitados

Errata e Reanálise — A Declaração de Regime no Aditivo é de 2022

Correção da cliente (02/07/2026): o aditivo ao Acordo de Acionistas com a declaração de "separação total de bens" existe e a declaração consta dele efetivamente — mas o instrumento é de **2022**, não de 09/02/2024 como circulava no acervo

I — A errata

ITEM	COMO CONSTAVA NO ACERVO	COMO FICA
Data do "1º Aditivo ao Acordo de Acionistas" com a declaração de "casado sob separação total de bens"	09/02/2024 — "em pleno curso do divórcio" (Docs 105, 110 — Dossiê 3 Bloco 7 e Dossiê 5 marcador 9; Doc 123, conclusão 5)	**2022** [CONFERIR data exata e instrumento na certidão JUCESP / via do documento — a data "09/02/2024" que circulava pode referir-se a assinatura digital tardia, re-ratificação ou a instrumento diverso; obter a via integral é a providência nº 1]
Autenticidade da declaração	[A CONFIRMAR]	**Confirmada pela cliente:** a declaração existe e consta do aditivo. O que estava errado era só a data.
Falsidade material da declaração	—	**Permanece objetivamente incompatível com o regime real** em qualquer das datas: o casamento é de 11/08/2012, sob comunhão parcial, sem pacto antenupcial (fls. 22-23 e 345 dos autos). Em 2022, Ari era casado em comunhão parcial — a declaração de "separação total" era, em tese, falsa quando feita.

II — O que a correção muda na leitura jurídica

DIMENSÃO	O QUE ENFRAQUECE	O QUE FORTALECE
Narrativa temporal	Cai o agravante retórico "declaração falsa em pleno divórcio" (2024). Não usar mais essa formulação em nenhuma peça.	Nasce um enquadramento melhor: a declaração falsa é **contemporânea à própria reestruturação que moveu o patrimônio conjugal para o FIP** — o ano de 2022 concentra o Acordo de Cotistas (25/05), a integralização das ações de Ari no Ajaccio a R$ 0,01/ação (07/06), os aumentos de capital e a data-efeito retroativa da Classe J (26/12). Declarar "separação total" aos co-contratantes **naquele momento** tinha função econômica precisa: representar ao mercado e aos coinvestidores que a esposa não tinha direitos sobre o equity — eliminando, no papel, a meação exatamente enquanto o ativo trocava de invólucro. É a peça que faltava no "padrão de preparação patrimonial antecipada" (Docs 110/117): não só engenharia societária, mas **apagamento declaratório do cônjuge** antes do litígio.
Frente penal (CP 299, em tese)	—	Falsidade ideológica em documento particular (pena 1-3 anos) tem prescrição em 8 anos (CP art. 109, IV): instrumento de 2022 → prescrição, em tese, por volta de 2030 — **a frente permanece viável**, sempre condicionada à verificação literal

		do documento (mesma disciplina da Minuta 04/AGE 31/12/2021). Se arquivado na JUCESP, agrega-se o elemento da fé pública.
A contradição documental (Doc 123, conclusão 5)	—	**Inverte o sentido e melhora:** a sequência agora é 2022 ("separação total" — falsa) → 09/05/2024, ata JUCESP com termo de posse assinado pelo próprio Ari ("casado com comunhão parcial de bens" — verdadeira, fls. 1441/1443). **A ata de 2024 vira a confissão, por contraste, de que a declaração de 2022 era falsa** — feita pelo próprio declarante, em documento registrado, quando o contexto já não permitia sustentar a versão anterior. Não há como alegar "erro de compreensão do regime": ele declarou corretamente quando quis.
Posição dos coinvestidores (Vinci/XP/JCR)	Enfraquece qualquer tese de "conivência" dos fundos **na declaração**: se receberam a declaração de "separação total" em 2022, foram **induzidos a erro** por ela — vítimas do vício, não cúmplices.	Fortalece o caso **contra Ari individualmente** (o vício é dele, na origem) e cria um ponto de pressão negocial novo: os coinvestidores contrataram sob premissa falsa quanto à titularidade conjugal do bloco de Ari — o que expõe **ele** (não eles) a responsabilização por evicção/vícios nas declarações e garantias do Acordo. Na mesa de setembro, isso é alavanca: a regularização espontânea (acordo com a meeira) sana o problema que a declaração dele criou perante os próprios sócios. Alinha-se à correção já feita no Doc 117 (rebaixamento da tese de "responsabilidade solidária por conivência" — Estratégia Voss).
Frente civil (simulação/ fraude à meação — Lente Madaleno 3)	—	Encaixe perfeito: o direito à meação nasce do casamento (2012), não do ajuizamento (2023) — atos de 2022 que a apagam declaratoriamente são atacáveis por **simulação (CC 167) e fraude contra credores/à meação (CC 158-165)**, sem os pressupostos mais rígidos da fraude à execução. A declaração falsa de 2022 é o **elemento subjetivo documentado** (consilium fraudis) que faltava para qualificar a reestruturação do mesmo ano.

III — Formulação recalibrada (para uso futuro em peça)

> "Em 2022 — o exato ano em que suas ações da E-Vino foram convertidas em cotas do FIP a R$ 0,01 cada e em que se celebrou o Acordo de Cotistas — o requerido declarou-se, em aditivo àquele acordo, 'casado sob o regime de separação total de bens'. A declaração era objetivamente falsa: casado desde 11/08/2012 sob comunhão parcial, sem pacto antenupcial (fls. 22-23; 345). Dois anos depois, em documento registrado na JUCESP (ata de 09/05/2024, fls. 1441/1443), o próprio requerido qualificou-se corretamente: 'casado com comunhão parcial de bens'. A retificação espontânea da qualificação demonstra que a declaração de 2022 não foi erro — foi a supressão declaratória, perante os coinvestidores, dos direitos patrimoniais da esposa, contemporânea e funcional à reorganização societária que retirava do alcance dela o patrimônio comum. Em tese, é o elemento subjetivo que qualifica a simulação (CC art. 167) dos atos daquele exercício."

IV — Errata aplicada ao acervo

- **Docs 105/110** (Dossiê 3, Bloco 7 — "Achado complementar"; Dossiê 5, marcador 9 de Shadow Director): onde se lê "1º Aditivo (09/02/2024)... em pleno curso do processo de divórcio", leia-se "Aditivo de **2022** [data exata a certificar]... contemporâneo à reestruturação societária de 2022"; o

marcador 9 deixa de ser "falsidade em litispendência" e passa a ser "falsidade na preparação patrimonial";

- **Doc 123** (conclusão 5): a sequência temporal inverte — 2022 falsa → 2024 verdadeira; a ata de 2024 é a confissão por contraste;
- **Doc 118/122**: sem impacto (não usavam o aditivo);
- Qualquer minuta futura (notícia-crime, saneamento, deck negocial): usar exclusivamente a formulação da Seção III.

V — Providências

1. **Obter a via integral do aditivo** (certidão JUCESP se arquivado; ou a via do acordo em poder das partes/exibição) — fixa data exata, teor literal da cláusula de qualificação e signatários [esclarecer também a origem da data "09/02/2024" que circulava: assinatura digital tardia? segundo aditivo? outro instrumento?];
2. Juntar em paralelo: certidão de casamento (regime) + ata de 09/05/2024 (fls. 1441/1443, já nos autos) — o par que fecha a contradição;
3. Recalibrar a Minuta 04 (notícia-crime) para as duas falsidades com a cronologia correta: AGE 31/12/2021 (presença em Miami — a verificar literalidade) e aditivo de 2022 (regime de bens) — ambas na janela de preparação patrimonial, nenhuma "em pleno divórcio";
4. Incorporar ao deck negocial de setembro o ponto de pressão da Seção II (linha "coinvestidores"): a regularização com a meeira sana o vício declaratório perante os próprios sócios.

Errata baseada na declaração da cliente de 02/07/2026, que confirma a autenticidade da declaração de "separação total" no aditivo e corrige sua data para 2022. O teor literal, a data exata e o contexto do instrumento permanecem [A CONFERIR] por via documental antes de qualquer uso processual — nenhuma imputação deve ser feita sem a via integral do documento. Regime de bens real (comunhão parcial, casamento 11/08/2012, sem pacto) documentado às fls. 22-23 e 345 dos autos. Caracterizações "em tese", preservada a presunção de inocência. Sujeito à revisão e subscrição dos patronos habilitados — Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) — nos termos do art. 112 do CPC.